

QUẢN TRỊ DỰ ÁN HTTT THEO GIAI ĐOẠN

Thực hiện dự án (Đấu thầu)

Nội dung

- Đấu thầu
- Mua sắm, trang bị phần cứng cho HTTT
- Mua sắm, trang bị phần mềm cho HTTT
- ...

Đấu thầu

là quá trình chủ đầu tư (*bên mua*) lựa chọn một nhà thầu (*bên bán*) đáp ứng được các yêu cầu để cung cấp hàng hóa/dịch vụ,... tuân theo các quy định của pháp luật

Đấu thầu

Mục tiêu:

Bên mua có thể mua được hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng với chi phí thấp nhất;

Bên bán giành được quyền cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Bên mua với giá đủ bù đắp các chi phí và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể

Đấu thầu

Các hình thức đấu thầu

- **Đấu thầu rộng rãi**

Là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia. Bên mua phải thông báo công khai về các điều kiện, thời gian mở thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi phát hành hồ sơ mời thầu

Hình thức này có ưu điểm: tính cạnh tranh trong đấu thầu cao, hạn chế tiêu cực trong đấu thầu, kích thích các nhà thầu phải thường xuyên nâng cao năng lực

Đấu thầu

- **Đấu thầu hạn chế**

Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà Bên mua mời một số nhà thầu có đủ năng lực tham dự

Danh sách nhà thầu được mời tham dự phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền chấp thuận

Đấu thầu

- **Chỉ định thầu**

Chỉ định thầu là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo hợp đồng

Đấu thầu

- **Chào hàng cạnh tranh**

Áp dụng cho những gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị dưới mức xác định

Mỗi gói thầu phải có ít nhất 3 chào hàng của 3 nhà thầu khác nhau trên cơ sở yêu cầu chào hàng của Bên mua

Việc gửi chào hàng có thể được thực hiện bằng cách gửi trực tiếp, fax, đường bưu điện hoặc bằng các phương tiện khác

Gói thầu áp dụng hình thức này thường có sản phẩm cụ thể, có sẵn

Nhà thầu trúng thầu là nhà thầu đưa ra giá thấp nhất, không thương thảo về giá

Đấu thầu

- **Mua sắm trực tiếp**

Là hình thức mua sắm áp dụng trong trường hợp bổ sung hợp đồng cũ đã thực hiện xong (*dưới một năm*) hoặc với hợp đồng đang thực hiện, chủ đầu tư có nhu cầu tăng thêm số lượng hàng hóa hoặc khối lượng công việc mà trước đó đã được tiến hành đấu thầu, đảm bảo không được vượt mức giá hoặc đơn giá trong hợp đồng đã ký trước đó

Trước khi ký hợp đồng mới, nhà thầu phải chứng minh có đủ năng lực về kỹ thuật và tài chính để thực hiện gói thầu

Đấu thầu

- **Mua sắm đặc biệt**

Áp dụng đối với các trường hợp đặc biệt, phải có những quy định riêng thì mới có thể đấu thầu được

Đấu thầu

- **Tự thực hiện**

Hình thức này chỉ được áp dụng đối với các gói thầu mà chủ đầu tư có đủ năng lực tự thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật

Các văn bản pháp luật về đấu thầu

- Luật đấu thầu
- Các nghị định của Chính phủ có liên quan
- Các thông tư có liên quan *(do Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch đầu tư; Bộ Thông tin Truyền thông ban hành)*
- Các mẫu hồ sơ theo quy định của PL
- Các công văn, quyết định, quy định khác

Quy trình

- Chuẩn bị HSMT
- Phê duyệt HSMT
- Phát hành HSMT
- Đóng thầu
- Mở thầu
- Chấm thầu
- Ký hợp đồng
- Thực hiện hợp đồng
- Nghiệm thu, Thanh lý hợp đồng

Hồ sơ mời thầu

Chuẩn bị nội dung HSMT

1. Nội dung các yêu cầu về thủ tục đấu thầu

- Được hướng dẫn chi tiết kèm theo các biểu mẫu hồ sơ trong các văn bản hướng dẫn
- Tùy thuộc vào thời điểm cụ thể khi thực hiện đấu thầu mua sắm hàng hóa/dịch vụ cho dự án để quyết định sử dụng biểu mẫu hồ sơ cụ thể

Hồ sơ mời thầu

1.1. Các chỉ dẫn cho nhà thầu

- (1) Nội dung đấu thầu;
- (2) Nguồn vốn;
- (3) Tư cách hợp lệ của nhà thầu;
- (4) Tính hợp lệ của hàng hóa;
- (5) Chi phí dự thầu;
- (6) Hồ sơ mời thầu và giải thích làm rõ hồ sơ mời thầu;
- (7) Sửa đổi hồ sơ mời thầu;
- (8) Ngôn ngữ sử dụng;
- (9) Nội dung hồ sơ dự thầu;

Hồ sơ mời thầu

- (10) Đơn dự thầu;
- (11) Giá dự thầu và biểu giá;
- (12) Đồng tiền dự thầu;
- (13) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu;
- (14) Tài liệu chứng minh tính hợp lệ và tính phù hợp của hàng hóa/ dịch vụ;
- (15) Bảo đảm dự thầu;
- (16) Thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu;
- (17) Quy cách của hồ sơ dự thầu và chữ ký trong hồ sơ dự thầu;
- (18) Niêm phong và cách ghi trên túi đựng hồ sơ dự thầu;

Hồ sơ mời thầu

- (19) Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu;
- (20) Hồ sơ dự thầu nộp muộn;
- (21) Sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự thầu;
- (22) Mở thầu: thời gian - địa điểm;
- (23) Làm rõ hồ sơ dự thầu;
- (24) Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu;
- (25) Đánh giá về mặt kỹ thuật;
- (26) Xác định giá đánh giá;
- (27) Sửa lỗi;
- (28) Hiệu chỉnh các sai lệch;

Hồ sơ mời thầu

- (29) Chuyển đổi sang một đồng tiền chung;
- (30) Mặt bằng để so sánh hồ sơ dự thầu;
- (31) Tiếp xúc với Bên mời thầu;
- (32) Điều kiện được đề nghị trúng thầu;
- (33) Quyền của Bên mời thầu được chấp nhận, loại bỏ bất kỳ hoặc tất cả các hồ sơ dự thầu;
- (34) Công bố kết quả đấu thầu;
- (35) Thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng;
- (36) Bảo đảm thực hiện hợp đồng;
- (37) Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu, chỉ dẫn địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị;
- (38) Xử lý vi phạm trong đấu thầu

Hồ sơ mời thầu

1.2 Bảng dữ liệu đấu thầu

Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số mục tương ứng trong phần Chỉ dẫn đối với nhà thầu

Hồ sơ mời thầu

1.3 Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá

Nêu rõ tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu, tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật, nội dung xác định giá đánh giá

Các nội dung yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực: được đánh giá theo tiêu chí "đạt", "không đạt"

Các nội dung yêu cầu về kỹ thuật: tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu mà áp dụng phương pháp chấm điểm hoặc phương pháp đánh giá theo tiêu chí "đạt", "không đạt"

Hồ sơ mời thầu

Nội dung xác định giá đánh giá:

- Xác định giá dự thầu;
- Sửa lỗi, hiệu chỉnh các sai lệch, đưa các chi phí về cùng một mặt bằng để so sánh;
- Chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu sang một đồng tiền chung (nếu có)

Hồ sơ mời thầu

1.4 Biểu mẫu dự thầu

Nêu cụ thể biểu mẫu theo yêu cầu:

- đơn dự thầu
- biểu giá chào
- biểu mẫu báo cáo về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
- bảo lãnh dự thầu *(nếu yêu cầu Ngân hàng bảo lãnh)*
- giấy phép bán hàng của nhà sản xuất/thư ủy quyền của nhà sản xuất
- các biểu mẫu cần thiết khác theo yêu cầu của từng gói thầu

Hồ sơ mời thầu

2. Yêu cầu về cung cấp

2.1. Phạm vi cung cấp

Bên mua liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa, dịch vụ yêu cầu cung cấp, cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết

Hồ sơ mời thầu

2.2 Tiến độ cung cấp

Tiến độ yêu cầu cung cấp cần được Bên mua lập thành biểu, trong đó nêu rõ tên hàng hóa, dịch vụ với số lượng yêu cầu, địa điểm và tiến độ cung cấp cụ thể. Hàng hóa/dịch vụ có thể được yêu cầu cung cấp thành một hoặc nhiều đợt khác nhau tùy theo yêu cầu của gói thầu

Hồ sơ mời thầu

2.3 Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm yêu cầu mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (*trừ giá*).

Yêu cầu về mặt kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập hồ sơ dự thầu

Hồ sơ mời thầu

Thông thường, yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các mục chính sau:

(1). Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Mục này giới thiệu chung, khái quát về dự án và về gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, yêu cầu về cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu

Hồ sơ mời thầu

(2) Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật chung và yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu

Hồ sơ mời thầu

(3) Các yêu cầu khác

Các y/c khác gồm:

- về phạm vi cung cấp;
- tiến độ thực hiện; giấy phép bán hàng của nhà SX đối với một số loại hàng hóa (*kèm theo danh mục*) khi nhà thầu không phải là nhà SX;
- phương thức thanh toán, điều kiện tín dụng kèm theo;
- dịch vụ kỹ thuật kèm theo như: tổ chức lắp đặt máy móc thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo chuyển giao công nghệ,...;
- phụ tùng thay thế, dịch vụ sau bán hàng (*nếu có*)

Các y/c trên phải được nêu chi tiết để nhà thầu biết khi chuẩn bị Hồ sơ dự thầu

Hồ sơ mời thầu

3. Yêu cầu về hợp đồng

3.1 Điều kiện chung của hợp đồng

Nêu yêu cầu về điều kiện của hợp đồng:

tiêu chuẩn hàng hoá, dịch vụ;

yêu cầu kiểm tra thử nghiệm;

yêu cầu về đóng gói;

yêu cầu giao hàng và các tài liệu kèm theo;

bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, thanh toán;

trách nhiệm của các bên và các nội dung khác để thực hiện hợp đồng

Hồ sơ mời thầu

3.2. Điều kiện riêng

Cụ thể một số nội dung của Điều kiện chung đối với gói thầu cần thực hiện

Hồ sơ mời thầu

3.3. Biểu mẫu hợp đồng

- Mẫu hợp đồng
- Các mẫu về bảo lãnh thực hiện hợp đồng (*nếu yêu cầu Ngân hàng bảo lãnh*), bảo lãnh tiền tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng